Written by
JUDGE NAZMUL HASAN
THE SPEEDY
TRIAL ACT
2002

About the Author

Nazmul Hasan

Senior Judicial Magistrate/ Senior Civil Judge.

Professional Highlights

- **Senior Judicial Magistrate/ Senior Civil Judge**, 11th Bangladesh Judicial Service (BJS)
- **Merit Position**: 7th in the 11th BJS

Academic Qualifications

- **LL.B. (Hons.)** – First Class First, University of Rajshahi
- **LL.M.** – First Class, University of Rajshahi

Honors & Achievements

- **Prime Minister Gold Medalist** – 2017
- **Agrani Bank Gold Medalist** for Academic Excellence – 2023

Author's E-book: A Guide to Excelling in the 18th BJS Exam

Nazmul Hasan is the author of the e-book "Comprehensive Strategy for Excelling in the 18th Bangladesh Judicial Service Examination". This pioneering work is the first-ever e-book in Bangladesh dedicated to BJS exam preparation. The book has been widely praised and attracted a large number of candidates, providing them with effective strategies, valuable insights, and a structured approach to excel in the challenging BJS examination.

Dedicated to

My teachers of **Bogura Cantonment Public School and Colleges**, whose invaluable guidance, support, and encouragement have been instrumental in my learning journey. Their wisdom and mentorship laid the foundation for my academic achievements, and I am deeply grateful for their continuous support in shaping my path to success.

আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন, ২০০২

- পটভূমি ও উদ্দেশ্য

🏛, এই বিশেষ আইনটি বাংলাদেশে সংঘটিত কতিপয় **আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী গুরুতর অপরাধের** বিচার দ্রুত সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রণীত হয়। এর লক্ষ্য ছিল বিচার প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রিতা হ্রাস করে দ্রুত শাস্তি নিশ্চিত করা।

আইনের পরিচয় ও গুরুত্ব

- ✓ **নাম:** আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন, ২০০২।
- ✓ **আইন নম্বর:** ২০০২ সনের **১১ নং আইন**।
- ✓ **কার্যকর:** **১০ এপ্রিল, ২০০২** থেকে।

📌📌 **প্রশ্ন: আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন, ২০০২এর প্রকৃতি বর্ণনা করুন।** **(Preliminary, Written, Viva)**

উত্তর: আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন, ২০০২ হলো একটি **বিশেষ আইন** যা **Substantive এবং Procedural উভয় উপাদানই** ধারণ করে।

আইনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ: এই আইনটিকে শুধুমাত্র **Substantive** বা **Procedural** আইন বলা যায় না। এর কারণ নিচে ব্যাখ্যা করা হলো:

Substantive আইনের উপাদান (Substantive Law Element):

Substantive আইন অপরাধকে সংজ্ঞায়িত করে এবং তার শাস্তি নির্ধারণ করে।

- **অপরাধ ও শাস্তি:** এই আইনটি **আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ**-এর মতো নির্দিষ্ট কিছু কাজকে অপরাধ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে এবং এর জন্য **শাস্তি** (ধারা ৪, ৫, ৬) নির্ধারণ করে (যেমন: ২ থেকে ৭ বছর কারাদণ্ড)।
- অপরাধ ও দণ্ড নির্ধারণ করাই হলো **Substantive** আইনের প্রধান কাজ।

কার্যপ্রণালীগত আইনের উপাদান (Procedural Law Element)

কার্যপ্রণালীগত আইন বিচার পরিচালনার পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া নির্ধারণ করে।

- **দ্রুত বিচার প্রক্রিয়া (ধারা ১০):** এটি বিচারের জন্য **কঠোর সময়সীমা** (যেমন: ৩০ বা ৬০ কার্যদিবস) এবং **সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি** নির্ধারণ করে।

- **বিশেষ এখতিয়ার ও আপীল (ধারা ৮, ৯, ১২):** এটি **দ্রুত বিচার আদালত** গঠন এবং আপীলের এখতিয়ার নির্দিষ্ট করে।
- **CrPC-এর উপর প্রাধান্য (ধারা ৩, ১৩): ফৌজদারী কার্যবিধি (CrPC)** এর সাধারণ পদ্ধতির উপর এই আইনের বিধানের **প্রাধান্য** (Supremacy) নিশ্চিত করে (যেমন: জামিন সংক্রান্ত বিশেষ বিধান)।

সুতরাং, আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন, ২০০২-এর প্রকৃতি ব্যাখ্যা করলে দেখা যায় যে:

১. বিশেষ আইন (Special Law): এটি কোনো সাধারণ আইন নয়; বরং সুনির্দিষ্ট কিছু অপরাধের (আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ) বিচারের জন্য তৈরি একটি বিশেষ আইন।

২. সংমিশ্রিত প্রকৃতি: এটি কেবলমাত্র কার্যপ্রণালীগত (Procedural/Adjective) আইন নয়।

Substantive উপাদান: এই আইনটি কিছু অপরাধের **শাস্তি ও দণ্ড** নির্ধারণ করেছে (ধারা ৪, ৬), যা **Substantive** আইনের বৈশিষ্ট্য।

কার্যপ্রণালীগত উপাদান: এর প্রধান লক্ষ্য হলো কঠোর **সময়সীমা** এবং **বিশেষ পদ্ধতি** (যেমন: সংক্ষিপ্ত বিচার, অনুপস্থিতিতে বিচার) আরোপের মাধ্যমে বিচার প্রক্রিয়াকে গতিশীল করা।

সুতরাং, এটি এমন একটি সংমিশ্রিত বা বিশেষ আইন যা:

⇒ প্রয়োজনীয় **Substantive বিধান** (শাস্তি) অন্তর্ভুক্ত করে।

⇒ কার্যকরীভাবে সেই বিধানগুলি প্রয়োগের জন্য একটি **বিশেষ কার্যপ্রণালী** (Special Procedure/Adjective Law) তৈরি করে।

✨ তাই এটি বিদ্যমান বিচার প্রক্রিয়াকে **সংশোধন, গতিশীল ও দ্রুততর** করার উদ্দেশ্যে প্রণীত একটি **বিশেষ কার্যপ্রণালীগত (Adjective)** আইন, যাতে কিছু **Substantive** বিধানও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

- **এ আইনের মূল উদ্দেশ্য:** আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, সন্ত্রাস ও ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে আর্থিক সুবিধা আদায়ের মতো অপরাধগুলো দ্রুত দমন করা / **আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী কতিপয় অপরাধের দ্রুত বিচারের** উদ্দেশ্যে বিশেষ বিধান প্রণয়ন করা।

আইনের গুরুত্বপূর্ণ ধারাসমূহ (Important Sections)

১. মোট ধারাসমূহ (Total Sections)

- এই আইনে মোট **১৫টি ধারা** (Sections) রয়েছে।

২. শাস্তিসংক্রান্ত ধারাসমূহ (Punishment Related Sections)

এই আইনটিতে মূলত দ্রুত বিচার এবং শাস্তি নিশ্চিত করার বিধান বর্ণিত হয়েছে। শাস্তির বিধান নিম্নোক্ত ধারাগুলিতে উল্লেখ করা হয়েছে:

আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন, ২০০২ একটি **বিশেষায়িত ফৌজদারী আইন** যা **দ্রুততা, কঠোর সময়সীমার** উপর প্রতিষ্ঠিত।

- **ধারা ৪: অপরাধের শাস্তি** (The main provision for punishment).
- **ধারা ৫: অপরাধ সংঘটনের সহায়তার শাস্তি** (Punishment for abetting or aiding the commission of the offense).
- **ধারা ৬: মিথ্যা মামলা, অভিযোগ দায়ের, ইত্যাদির শাস্তি** (Punishment for filing false cases or complaints).

৩. আদালত ও বিচার পদ্ধতি সংক্রান্ত ধারাসমূহ (Court and Procedure Related Sections)

এই আইনের মূল উদ্দেশ্য 'দ্রুত বিচার' নিশ্চিত করতে আদালতের ক্ষমতা ও প্রক্রিয়া সংক্রান্ত বিধানগুলো গুরুত্বপূর্ণ:

- **ধারা ৮: দ্রুত বিচার আদালত গঠন** (Constitution of the Speedy Trial Court).
- **ধারা ৯: আদালতের এখতিয়ার** (Jurisdiction of the Court).
- **ধারা ১০: বিচার পদ্ধতি** (Trial Procedure) – এটি দ্রুত বিচার প্রক্রিয়াকে সংজ্ঞায়িত করে।
- **ধারা ১১: আসামীর অনুপস্থিতিতে বিচার** (Trial in the Absence of the Accused) – একটি বিশেষ প্রক্রিয়াগত বিধান।

- **ধারা ১২: ফৌজদারী কার্যবিধির প্রয়োগ, ইত্যাদি** (Application of the Code of Criminal Procedure) – অন্যান্য ক্ষেত্রে ফৌজদারী কার্যবিধির ব্যবহার।
- **ধারা ১৩: জামিন সংক্রান্ত বিধান** (Provisions relating to Bail).
- **ধারা ১৪: ক্যামেরায় গৃহীত ছবি, রেকর্ডকৃত কথাবার্তা ইত্যাদির সাক্ষ্যমূল্য** (Evidentiary value of electronic media and recordings).

৪. BJS পরীক্ষার জন্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ ধারাসমূহ (Most Important Sections for BJS Exam)

📣 BJS (প্রিলিমিনারি, লিখিত ও ভাইভা) পরীক্ষার জন্য নিম্নলিখিত ধারাগুলি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এগুলো আইনের মূল ভিত্তি,

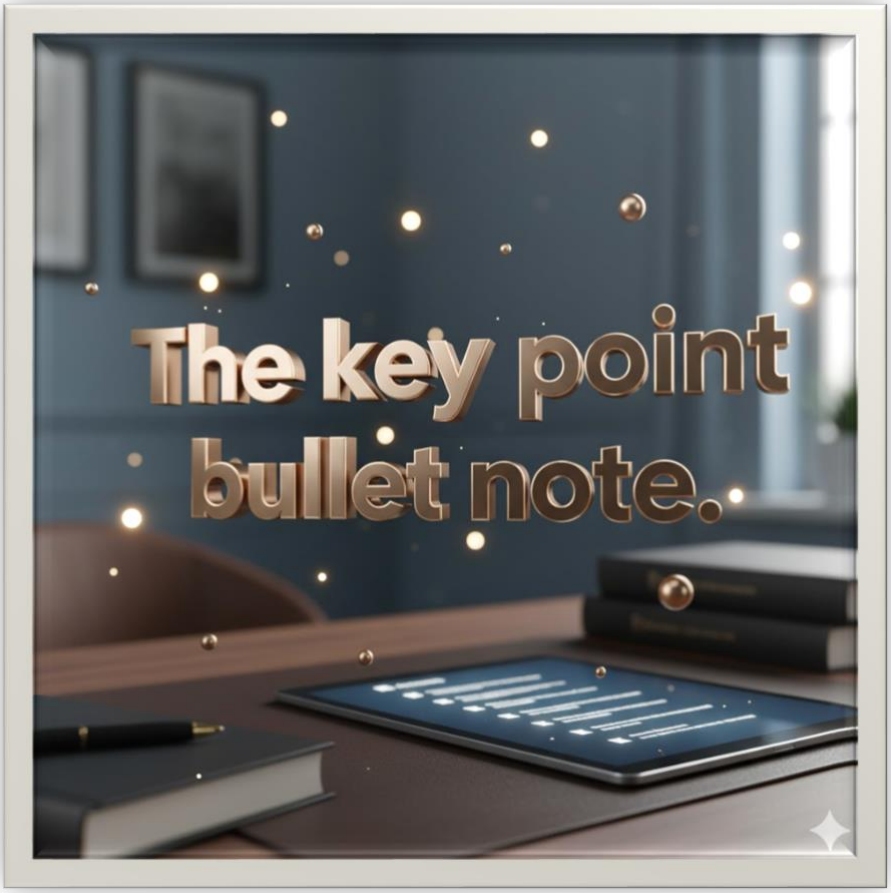
শাস্তি ও বিচার প্রক্রিয়ার মৌলিক বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করে:

⇒ **ধারা ১ ও ২:** আইনের **সংক্ষিপ্ত শিরোনামা ও সংজ্ঞা** (Basic identification).

⇒ **ধারা ৩: আইনের প্রাধান্য** (Supremacy of the Act) – এটি অন্যান্য আইনের উপর প্রাধান্য পায়।

⇒ **ধারা ৪ ও ৫: অপরাধ ও সহায়তার শাস্তি** (Core punishment sections).

- ⇒ **ধারা ৮ ও ৯: আদালত গঠন ও এখতিয়ার** (Jurisdiction and formation of the special court).
- ⇒ **ধারা ১০, ১১, ও ১৩: দ্রুত বিচার পদ্ধতি, অনুপস্থিতিতে বিচার এবং জামিন** (Key procedural aspects of a Speedy Trial Act).
- ⇒ **ধারা ১৪: ইলেকট্রনিক সাক্ষ্যমূল্য** (A modern and crucial evidentiary provision).



■ ধারা ১ (Section 1):

- **সংক্ষিপ্ত শিরোনামা:** আইনটির নাম হলো **আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন, ২০০২।**
- **প্রবর্তন ও কার্যকারিতা:** এই আইনটি **অবিলম্বে কার্যকর** (immediately effective) হয়েছে।

মূল আইনের বলবৎকাল সংক্রান্ত তথ্য

- **বিগত বিধান:** মূল আইনে কার্যকর হইবার তারিখ হইতে **বাইশ বছর** বলবৎ থাকার বিধান ছিল, যা পরে **আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) (সংশোধন) আইন, ২০২৪ (২০০৪ সনের ১ নং আইন) এর ২ ধারা বলে বিলুপ্ত** করা হয়েছে।
    - *গুরুত্ব:* এই তথ্যটি আইনের **স্থায়িত্বকাল** সংক্রান্ত এবং প্রিলিমিনারি/ভাইভার জন্য সংশোধনীর অংশ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ।

■ ধারা ২ (Section 2):

ধারা ২(ক): এই আইনের ক্ষেত্রে "**অপরাধ**" বলতে **আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ**-কে বোঝানো হয়েছে।

ধারা ২(খ): "আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ"

BJS প্রস্তুতি: প্রিলিমিনারি থেকে ভাইভা

"আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ" (Offences Disrupting Law and Order) ধারা-০২(খ) কী কী কাজকে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করেছে, তা জানা BJS পরীক্ষার্থীদের জন্য **অপরিহার্য**। প্রিলিমিনারি MCQ, লিখিত পরীক্ষার সংজ্ঞা ও ভাইভা বোর্ডের প্রশ্নের জন্য এই ধারাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

সঠিক প্রস্তুতি নিতে এবং সহজে মনে রাখতে, এই **০৮টি মূল পয়েন্ট জেনে** নিন!

আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (Key Points)

"আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ" (Offences Disrupting Law and Order) বলতে মূলত নিম্নলিখিত কাজগুলো বোঝানো হয়েছে:

- **চাঁদা/জবরদস্তি অর্থ আদায়:** কোনো প্রকার ভয়-ভীতি প্রদর্শন বা বেআইনী বল প্রয়োগ করে ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে চাঁদা, সাহায্য বা অন্য কোনো নামে অর্থ, মালামাল বা সুযোগ-সুবিধা দাবী, আদায় বা অর্জন করা বা আদায়ের চেষ্টা করা।

- **যান চলাচলে বিঘ্ন:** স্থলপথ, রেলপথ, জলপথ বা আকাশপথে যান চলাচলে প্রতিবন্ধকতা বা বিঘ্ন সৃষ্টি করা বা চালকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যানের গতিপথ পরিবর্তন করা।
- **যানবাহনের ক্ষতিসাধন:** ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো যানবাহনের ক্ষতিসাধন করা বা ভাংচুর করা।
- **সম্পত্তি বিনষ্টকরণ:** ইচ্ছাকৃতভাবে সরকার, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, প্রতিষ্ঠান বা কোনো ব্যক্তির স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি বিনষ্ট বা ভাংচুর করা।
- **ছিনতাই:** কোনো ব্যক্তির নিকট থেকে অর্থ, অলংকার, মূল্যবান জিনিসপত্র, বস্তু বা যানবাহন ছিনতাই এর চেষ্টা করা, ছিনতাই করা বা জোরপূর্বক কাড়িয়া লওয়া।
- **শক্তির মহড়া/ত্রাস সৃষ্টি:** কোনো স্থানে (বাড়ী-ঘর, দোকান-পাট, হাট-বাজার, রাস্তা-ঘাট, যানবাহন, প্রতিষ্ঠান) পরিকল্পিতভাবে বা আকস্মিকভাবে একক বা দলবদ্ধভাবে শক্তির মহড়া বা দাপট প্রদর্শন করে ভয়ভীতি বা ত্রাস সৃষ্টি করা বা বিশৃংখলা বা অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা।
- **দরপত্রে বাধা:** সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের দরপত্র ক্রয়, বিক্রয়, গ্রহণ বা দাখিলে জোরপূর্বক বাধা প্রদান বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা বা কাউকে দরপত্র গ্রহণ করতে বা না করতে বাধ্য করা।

- **সরকারি কাজে বাধা:** সরকারি বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে বা তার নিকট আত্মীয়কে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভয়-ভীতি প্রদর্শন করে তাকে কোনো কার্য করতে বা না করতে বাধ্য করা কিংবা তার দায়িত্ব পালনে বাধা সৃষ্টি করা।

এই অপরাধগুলোর মূল ভিত্তি হলো **ভয়-ভীতি প্রদর্শন**, **বেআইনী বল প্রয়োগ**, এবং **ইচ্ছাকৃতভাবে** কোনো ব্যক্তি বা সম্পত্তির ক্ষতিসাধন বা সরকারি/ব্যক্তিগত কার্যক্রমে বাধা সৃষ্টি করে **আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটানো**।

BJS ভাইভা টিপস: এই ধারাটি কেন গুরুত্বপূর্ণ?

এই অপরাধগুলোর মূল ভিত্তি হলো: **ভয়-ভীতি প্রদর্শন**, **বেআইনী বল প্রয়োগ**, এবং **ইচ্ছাকৃতভাবে ক্ষতিসাধন** বা **সরকারি/ব্যক্তিগত কার্যক্রমে বাধা** সৃষ্টি করে জনজীবনে **অশান্তি** সৃষ্টি করা। একজন বিচারক হিসেবে এই অপরাধগুলো সম্পর্কে আপনার স্বচ্ছ ধারণা থাকা আবশ্যক।

BJS প্রিলিমিনারি প্র্যাকটিস প্রশ্ন

প্রশ্ন: আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন, ২০০২ এর ধারা-০২(খ) অনুযায়ী উল্লেখিত **"চাঁদা/জবরদস্তি অর্থ আদায়"** (Extortion/Forced Collection of Money) মূলত কীসের মাধ্যমে সংঘটিত হয়?

ক) কোনো প্রকার ভয়-ভীতি প্রদর্শন বা বেআইনী বল প্রয়োগ ছাড়াই কেবল সৌজন্যমূলক আলোচনার মাধ্যমে।

খ) ভয়-ভীতি প্রদর্শন বা বেআইনী বল প্রয়োগের মাধ্যমে।

গ) কেবল আর্থিক সহায়তার নামে লিখিত আবেদনের মাধ্যমে।

ঘ) আদালতের পূর্বানুমতি সাপেক্ষে বৈধ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।

✅ সঠিক উত্তর

সঠিক উত্তরটি হলো **খ) ভয়-ভীতি প্রদর্শন বা বেআইনী বল প্রয়োগের মাধ্যমে।**

বিশ্লেষণ: আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন, ২০০২ এর ধারা-০২(খ)-এ স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, "চাঁদা, সাহায্য বা অন্য কোনো নামে অর্থ, মালামাল বা সুযোগ-সুবিধা দাবী, আদায় বা অর্জন করা বা আদায়ের চেষ্টা করা" যদি **"কোনো প্রকার ভয়-**

ভীতি প্রদর্শন বা বেআইনী বল প্রয়োগ" করে করা হয়, তবে তা আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। এটিই অপরাধটির মূল ভিত্তি।

- **ধারা ২(গ):** এই আইনের ক্ষেত্রে "**আদালত**" (Court) বলতে শুধুমাত্র **এই আইনের অধীন গঠিত দ্রুত বিচার আদালতকে** বোঝানো হয়েছে।
- **ধারা ২(ঘ):** এই আইনের ক্ষেত্রে "**প্রতিষ্ঠান**" (Institution) অর্থে **বেসরকারী প্রতিষ্ঠান** ছাড়াও **দূতাবাস বা বিদেশী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানও** অন্তর্ভুক্ত হবে।
- **ধারা ২(ঙ):** এই আইনের ক্ষেত্রে "**ফৌজদারী কার্যবিধি**" বলতে **Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898)**-কে বোঝানো হয়েছে।
- **ধারা ২(চ) - "ব্যক্তি" (Person):** এই আইনে "ব্যক্তি" অর্থে **অংশীদারী কারবার, কোম্পানী এবং সমিতিও** অন্তর্ভুক্ত।
- **ধারা ২(ছ) - "সরকারী দাবী" (Public Demand):** এটি বলতে **Public Demands Recovery Act, 1913** (Bengal Act III of 1913) এর **Section 3 এর sub-section (6)**-এ সংজ্ঞায়িত 'public demand'-কে বোঝানো হয়েছে।
- **ধারা ২(জ) - "সংবিধিবদ্ধ সংস্থা" (Statutory Body):** এটি বলতে **কোন আইন দ্বারা বা আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত**

কর্তৃপক্ষ, সংস্থা, করপোরেশন বা প্রতিষ্ঠানকে বোঝানো হয়েছে।

■ ধারা ৩ (Section 3):

- **ধারা ৩ - আইনের প্রাধান্য (Supremacy of the Act): আপাততঃ বলবত্ অন্য কোনো আইনে ভিন্নতর যা কিছুই থাকুক না কেন**, এই **আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন, ২০০২ এর বিধানাবলী কার্যকর থাকবে** (অর্থাৎ এই আইন অন্যান্য আইনের উপর প্রাধান্য পাবে)।

Preliminary Test Template Preview

এই আইনে, ফৌজদারী কার্যবিধির বিধানাবলী প্রযোজ্য হওয়া সত্ত্বেও, কিসের বিধানাবলী কার্যকর থাকবে?

ক. দণ্ডবিধির বিধানাবলী

খ. বিশেষ ট্রাইব্যুনালের বিধানাবলী

গ. এই আইনের বিধানাবলী

ঘ. সাক্ষ্য আইনের বিধানাবলী

উত্তর: গ. এই আইনের বিধানাবলী

⚖️ ধারা ৪: অপরাধের শাস্তি (Punishment for Offense)

- **৪(১) - কারাদণ্ড:**
  - **শাস্তির ধরণ:** সশ্রম কারাদণ্ড এবং তদুপরি অর্থদণ্ড।

- **কারাদণ্ডের মেয়াদ (MCQ): অন্যূন দুই বৎসর** (Minimum 2 years) এবং **অনধিক সাত বৎসর** (Maximum 7 years) পর্যন্ত।

Preliminary Test Template Preview

দ্রুত বিচার আদালতে অপরাধ সংঘটনের শাস্তি সর্বনিম্ন কত বছর সশ্রম কারাদণ্ড?

ক. ৩ বছর

খ. ২ বছর

গ. ৫ বছর

ঘ. ৭ বছর

উত্তর: খ. ২ বছর

- **৪(২) - ক্ষতিপূরণ (Written/Viva):**

  - যদি দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি অপরাধ সংঘটনকালে সরকার, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, প্রতিষ্ঠান বা কোনো ব্যক্তির **আর্থিক**

ক্ষতিসাধন করে, তবে আদালত ক্ষতিপূরণের আদেশ দিতে পারে।

- **আদায়ের পদ্ধতি:** আদালতের আদেশে প্রদত্ত এই ক্ষতিপূরণের অর্থ **সরকারী দাবী** (Public Demand) হিসাবে আদায়যোগ্য হবে।

N.B. শাস্তির সংশোধন (ধারা ৪): শাস্তি পূর্বে "পাঁচ বৎসর" ছিল, যা ২০১৮ সালের সংশোধনীতে পরিবর্তন করে "সাত বৎসর" করা হয়েছে।

⚖️ ধারা ৫: অপরাধ সংঘটনের সহায়তার শাস্তি (Punishment for Abetment)

- **শাস্তির বিধান:** কোনো ব্যক্তি আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ সংঘটনে **সহায়তা** (Abetment) করলে, তিনি **ধারা ৪-এ উল্লিখিত দণ্ডে** (২ থেকে ৭ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড) দণ্ডনীয় হবেন।
- ⇒ **গুরুত্ব (MCQ):** এই ধারা অনুযায়ী, সহায়তাকারী মূল অপরাধীর **সমপরিমাণ** শাস্তি পাবেন।

আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ সংঘটনে সহায়তাকারীর শাস্তি কী হবে?

ক. মূল অপরাধীর শাস্তির অর্ধেক

খ. সর্বোচ্চ ২ বছরের কারাদণ্ড

গ. ধারা ৪-এ উল্লিখিত দণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন

ঘ. শুধু অর্থদণ্ড

উত্তর: গ. ধারা ৪-এ উল্লিখিত দণ্ডে দণ্ডনীয় হবেন

ধারা ৬: মিথ্যা মামলা বা অভিযোগ দায়েরের শাস্তি

- **অপরাধ:** যদি কোনো ব্যক্তি **অন্যের ক্ষতিসাধনের অভিপ্রায়ে** এবং **ন্যায্য বা আইনানুগ কারণ নাই জানা সত্ত্বেও** তার বিরুদ্ধে আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ সংঘটনের কোনো মামলা বা অভিযোগ দায়ের করেন বা করান।
- **শাস্তির ধরণ:** সশ্রম কারাদণ্ড এবং তদুপরি অর্থদণ্ড।

- **কারাদণ্ডের মেয়াদ (MCQ): অন্যূন দুই বৎসর** (Minimum 2 years) এবং **অনধিক পাঁচ বৎসর** (Maximum 5 years) পর্যন্ত।

Preliminary Test Template Preview

মিথ্যা মামলা বা অভিযোগ দায়েরের শাস্তি সর্বোচ্চ কত বছর সশ্রম কারাদণ্ড?

ক. ৭ বছর

খ. ৫ বছর

গ. ৩ বছর

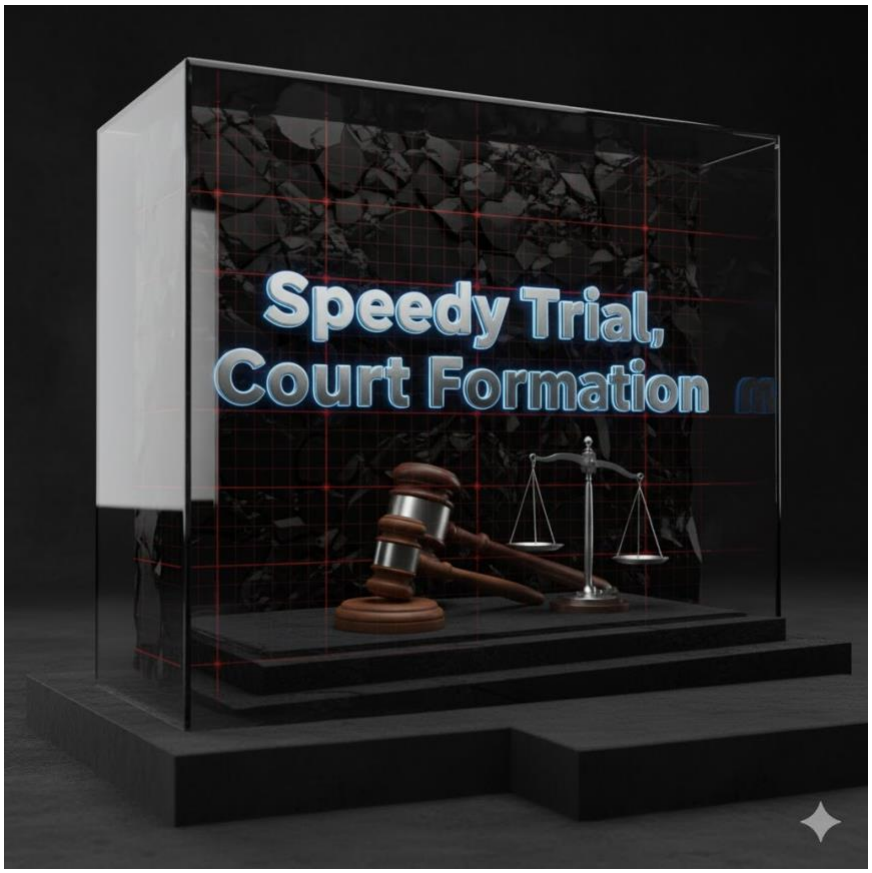
ঘ. ২ বছর

উত্তর: খ. ৫ বছর

ধারা ৭: অপরাধ সংঘটনে ব্যবহৃত সামগ্রীর বিষয়ে আদালতের ক্ষমতা

- **আদালতের এখতিয়ার:** আদালত উপযুক্ত বিবেচনা করলে নিম্নোক্ত বিষয়ে আদেশ দিতে পারে:

- **বাজেয়াপ্তি:** অপরাধ সংঘটনে ব্যবহৃত **যন্ত্রপাতি, অস্ত্র বা যানবাহন** রাষ্ট্রের অনুকূলে **বাজেয়াপ্ত** করার আদেশ।
- **সম্পদ বাজেয়াপ্তি:** উক্ত অপরাধের দ্বারা **সংগৃহীত অর্থ, মালামাল বা সম্পদ** রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করার আদেশ।
- **ফেরত প্রদান:** যদি উক্ত মালামাল বা সম্পদের কোনো **বৈধ মালিক বা দখলদার** থাকে, তবে তাদের নিকট **ফেরত** দেওয়ার আদেশ।



⚖️ ধারা ৮: দ্রুত বিচার আদালত গঠন (Speedy Trial Court Formation)

- **৮(১) - গঠনকারী কর্তৃপক্ষ ও স্থান (MCQ):**
  - **গঠনকারী কর্তৃপক্ষ: সরকার**।
  - **পদ্ধতি:** সরকারী গেজেটে **প্রজ্ঞাপন** দ্বারা।
  - **স্থান: প্রত্যেক জেলায় এবং মেট্রোপলিটন এলাকায়** এক বা একাধিক দ্রুত বিচার আদালত গঠন করা যাবে।

- **অধিক্ষেত্র:** উক্ত প্রজ্ঞাপনে আদালতের **স্থানীয় অধিক্ষেত্র** নির্ধারণ করিয়া দিতে হবে।

Preliminary Test Template Preview

দ্রুত বিচার আদালত গঠনের ক্ষমতা কার এবং কোন পদ্ধতিতে এটি গঠিত হয়?

ক. প্রধান বিচারপতি, সাধারণ আদেশ দ্বারা

খ. সরকার, সাধারণ আদেশ দ্বারা

গ. সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা

ঘ. আইন মন্ত্রণালয়, প্রজ্ঞাপন দ্বারা

উত্তর: গ. সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা

৮(২) - বিচারক নিয়োগ (MCQ/VIVA):

- **নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ: সরকার।**
- **বিচারকের পদমর্যাদা:** সরকার বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত একজন **প্রথম শ্রেণির**

ম্যাজিস্ট্রেটকে উক্ত আদালতের বিচারক নিযুক্ত করবেন।

Preliminary Test Template Preview

দ্রুত বিচার আদালত কোন পদমর্যাদার ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা গঠিত হয়?

ক. জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট

খ. মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট

গ. বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট

ঘ. অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট

উত্তর: গ. বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট

⚖️ ধারা ৯: আদালতের এখতিয়ার (Jurisdiction of the Court)

- **৯(১) - একচেটিয়া এখতিয়ার (Exclusive Jurisdiction - MCQ/VIVA)**
  - **বিচারের স্থান:** অন্য কোনো আইনে ভিন্নতর যা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ **কেবলমাত্র দ্রুত বিচার আদালতে বিচারযোগ্য** হবে।

৯(২) - বিচার গ্রহণের ভিত্তি (Basis for Taking Cognizance - MCQ)

আদালত নিম্নলিখিত **লিখিত রিপোর্ট বা অভিযোগের** ভিত্তিতে অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করতে পারবে:

i. **পুলিশ কর্মকর্তা: সাব-ইন্সপেক্টর (Sub-Inspector)** পদমর্যাদার নিম্নে নন এমন কোনো পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক লিখিত রিপোর্ট বা অভিযোগ।

ii. **ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য ব্যক্তি:** এ উদ্দেশ্য সরকারের নিকট হইতে সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো ব্যক্তির লিখিত রিপোর্ট বা অভিযোগ।

iii. **ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান:** অপরাধ সংঘটনের ফলে **ক্ষতিগ্রস্ত কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান** কর্তৃক লিখিত অভিযোগ।

iv. **অবহিত ব্যক্তি:** অপরাধ সংঘটন সম্পর্কে **অবহিত আছেন** এমন কোনো ব্যক্তির লিখিত অভিযোগ।

৯(৩) - একাধিক অপরাধের বিচার (Joint Offenses - Written/Problematic Question)

- **পরিস্থিতি:** এই আইনের অধীন কোনো অপরাধের সহিত **অন্য আইনের অধীন কোনো অপরাধ যুক্তভাবে সংঘটিত** হলে।

তাহলে-

- **দ্রুত বিচার আদালতে:** এই আইনের অধীন বিচার্য অপরাধের বিচার অনুষ্ঠিত হবে দ্রুত বিচার আদালতে ।
- **অন্য আদালতে:** অন্য আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধের বিচার **এখতিয়ারসম্পন্ন অন্য আদালত কিংবা ট্রাইব্যুনালে** অনুষ্ঠিত হবে।

⚠ **পরীক্ষার প্রস্তুতিমূলক নোট:** ধারা ৯(৩) অনুযায়ী একাধিক অপরাধের বিচার ভিন্ন আদালতে হয়, যা **নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ এর ২৭(৩) ধারার** (যেখানে একাধিক অপরাধ একই ট্রাইব্যুনালে বিচার্য হতে পারে) থেকে ভিন্নতা দেখায়।

নিচের টেবিলটি লক্ষ্য করি:

আইন ***(The Act)***	***ধারা*** ***(Section)***	***বিধান*** ***(The Provision)***	***বিচার কোথায় হবে*** ***(Where the trial takes place)***
আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন, ২০০২	**ধারা ৯(৩)**	এই আইনের অধীন অপরাধের সাথে **অন্য আইনের অধীন কোনো অপরাধ যুক্তভাবে সংঘটিত** হলে।	**বিচারের বিভাজন: দ্রুত বিচার আদালতে:** শুধুমাত্র এই আইনের অধীন বিচার্য অপরাধের বিচার হবে। **এখতিয়ারসম্পন্ন অন্য আদালত/ট্রাইব্যুনালে:** অন্য আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধের বিচার হবে।

ধারা ১০: বিচার পদ্ধতি (Trial Procedure)

১০(১) - পদ্ধতির ধরণ (Trial Method)

- **বিচারের ধরণ:** আদালত এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধের বিচার **সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে** (Summary Procedure) সম্পন্ন করবে।
- **অনুসৃত পদ্ধতি:** এই আইনে ভিন্নতর কিছু না থাকলে, ফৌজদারী কার্যবিধির **Chapter XXII**

(সংক্ষিপ্ত বিচারের পদ্ধতি সম্পর্কিত) বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে।

১০(২) - হাতেনাতে ধৃত (Caught Red-Handed) ব্যক্তির ক্ষেত্রে সময়সীমা (Timeline - MCQ/Written)

যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি **হাতেনাতে পুলিশ বা অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক ধৃত** হন:

- **আদালতে হাজির:** পুলিশ অভিযুক্তকে **২৪ ঘণ্টার মধ্যে** আদালতে হাজির করবে (প্রাথমিক রিপোর্টসহ)।
- **চূড়ান্ত রিপোর্ট/অভিযোগ পেশ: পরবর্তী সাত কার্যদিবসের** মধ্যে অপরাধ সম্পর্কে আদালতে রিপোর্ট বা অভিযোগ পেশ করবে।
- **বিচার সম্পন্ন:** রিপোর্ট বা অভিযোগ প্রাপ্তির তারিখ হইতে **ত্রিশ কার্যদিবসের** মধ্যে আদালত বিচারকার্য সম্পন্ন করবে।

⚠ **পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ:** এখানে সকল সময়সীমা গণনা করা হয়েছে **"কার্যদিবস"** (Working Days) হিসেবে, শুধু "দিবস" (Calendar Days) হিসেবে নয়।

Preliminary Test Template Preview

হাতেনাতে ধৃত অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের প্রাথমিক রিপোর্টসহ পুলিশকে কত ঘণ্টার মধ্যে তাকে আদালতে হাজির করতে হবে?

ক. ১২ ঘণ্টা

খ. ২৪ ঘণ্টা

গ. ৪৮ ঘণ্টা

ঘ. ৩৬ ঘণ্টা

উত্তর: খ. ২৪ ঘণ্টা

- **১০(৩) - হাতেনাতে ধৃত না হলে (Not Caught Red-Handed) সময়সীমা (Timeline - MCQ/Written)**

যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি হাতেনাতে ধৃত না হন:

- **রিপোর্ট/অভিযোগ দাখিল:** অপরাধ সংঘটনের **পরবর্তী সাত কার্যদিবসের** মধ্যে ধারা ৯(২) এর অধীন রিপোর্ট বা অভিযোগ দাখিল করতে হবে।
- **বিচার সম্পন্ন:** রিপোর্ট বা অভিযোগ দায়েরের পরবর্তী **ষাট কার্যদিবসের** মধ্যে, ধারা ১১ এর বিধান সাপেক্ষে, আদালত বিচারকার্য সম্পন্ন করবে।

১০(৪) - অন্য কোনোভাবে ধৃত বা আত্মসমর্পণের ক্ষেত্রে সময়সীমা (Timeline - MCQ)

যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি **উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিতভাবে ধৃত না হইয়া অন্য কোনোভাবে ধৃত হন বা আদালতে আত্মসমর্পণ করেন**:

- **রিপোর্ট/অভিযোগ দাখিল:** উক্ত অপরাধের বিষয়ে, **যত দ্রুত সম্ভব**, ধারা ৯(২) এর অধীন রিপোর্ট বা অভিযোগ দাখিল করতে হবে।
- **বিচার সম্পন্ন:** রিপোর্ট বা অভিযোগ প্রাপ্তির তারিখ হইতে **ত্রিশ (৩০) কার্যদিবসের** মধ্যে আদালত বিচারকার্য সম্পন্ন করবে।

⚖️ ধারা ১১: আসামীর অনুপস্থিতিতে বিচার (Trial in Absence of Accused)

আদালতের যদি নিম্নলিখিত **যুক্তিসঙ্গত কারণ** থাকে যে:

১. পলাতক বা আত্মগোপন: অভিযুক্ত ব্যক্তি তার গ্রেফতার এড়ানোর জন্য **পলাতক** (fugitive) আছেন বা **আত্মগোপন** (in hiding) করেছেন।

২. গ্রেফতারের সম্ভাবনা কম: গ্রেফতারী পরোয়ানা জারীর **সাত দিনের মধ্যে** তাহার গ্রেফতারের কোনো সম্ভাবনা নাই।

আদালতের পদক্ষেপ ও সময়সীমা (MCQ/Written)

1. **আদেশ প্রচার:** আদালত অন্তত **একটি বাংলা দৈনিক খবরের কাগজে প্রজ্ঞাপিত আদেশ** দ্বারা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেবে।
2. **হাজির হওয়ার সময়:** আদেশে উল্লেখিত সময় **সাত দিনের বেশী হবে না**।
3. **বিচারের অনুমতি:** যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি উক্ত **সময়ের মধ্যে আদালতে হাজির হতে ব্যর্থ হন**, তাহলে আদালত **তাহার অনুপস্থিতিতে বিচারকার্য সম্পন্ন করিতে পারবে**।

Preliminary Test Template Preview

আসামীর অনুপস্থিতিতে বিচার শুরু করার পূর্বে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারীর কত দিনের মধ্যে তাকে গ্রেফতারের সম্ভাবনা না থাকলে আদালত আদেশ প্রদান করতে পারে?

ক. ১০ দিন

খ. ১৫ দিন

গ. ৭ দিন

ঘ. ৩০ দিন

উত্তর: গ. ৭ দিন। [ব্যাখা- ধারা ১১(খ)]

⚖️ ধারা ১২: ফৌজদারী কার্যবিধির প্রয়োগ, ইত্যাদি (Application of CrPC)

- **১২(১) - সাধারণ প্রয়োগ:** এই আইনে ভিন্নরূপ কিছু না থাকলে, **ফৌজদারী কার্যবিধির (CrPC)** বিধানাবলী নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে **প্রযোজ্য** হবে:

- অভিযোগ দায়ের বা প্রাথমিক তথ্য সরবরাহ (FIR)।
- তদন্ত (Investigation)।
- বিচার পূর্ববর্তী কার্যক্রম।
- বিচার ও আপীল নিষ্পত্তি।

- **১২(২) - আদালতের মর্যাদা ও আপীল (MCQ):**

  - এই আইনের আদালত একটি **প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালত** (Court of a First Class Magistrate) বলে গণ্য হবে।
  - উক্ত আদালতের **আপীল আদালত** হবে **এখতিয়ারসম্পন্ন দায়রা আদালত** (Court of Sessions)।

Preliminary Test Template Preview

দ্রুত বিচার আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল কোথায় দায়ের করতে হয়?

ক. সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ

খ. অতিরিক্ত দায়রা জজ আদালত

গ. এখতিয়ারসম্পন্ন দায়রা আদালত

ঘ. জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালত

উত্তর: গ. এখতিয়ারসম্পন্ন দায়রা আদালত

- **১২(৩) - অপরাধের প্রকৃতি (Written: Short Question):** এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ **আমলযোগ্য (cognizable)** হবে। (অর্থাৎ, পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি ছাড়াই গ্রেফতার এবং তদন্ত শুরু করতে পারে)।

Preliminary Test Template Preview

এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ ফৌজদারী কার্যবিধি অনুযায়ী কোন প্রকৃতির?

ক. আমল-অযোগ্য

খ. জামিন-যোগ্য

গ. আপোষ-যোগ্য

ঘ. আমলযোগ্য

উত্তর: ঘ. আমলযোগ্য

⚖️ ধারা ১৩: জামিন সংক্রান্ত বিধান (Provisions Relating to Bail)

১. আইনের প্রাধান্য: ফৌজদারী কার্যবিধিতে ভিন্নতর যা কিছুই থাকুক না কেন—এই ধারার বিধান কার্যকর হবে (অর্থাৎ এই ধারা জামিনের ক্ষেত্রে বিশেষ বিধান)।

২. জামিন মঞ্জুরের শর্ত: আদালত বা আপীল আদালত তখনই জামিন দিতে পারবে, যখন তারা নিম্নোক্ত দুটি শর্ত পূরণ করে **সন্তুষ্ট** হবে:

- **শুনানির সুযোগ: রাষ্ট্রকে শুনানির যুক্তিসংগত সুযোগ** দিতে হবে।
- **নথি পর্যালোচনা: সংশ্লিষ্ট নথি পর্যালোচনা** করতে হবে।

৩. জামিন মঞ্জুর: যদি আদালত বা আপীল আদালত মনে করে যে অভিযুক্ত বা দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে জামিন দেওয়া **ন্যায়সংগত** হবে, তা হলে **তদ্‌মর্মে কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া** জামিনে মুক্তির আদেশ দিতে পারবে।

📸 ধারা ১৪: ইলেক্ট্রনিক সাক্ষ্যমূল্য (Evidentiary Value of Electronic Media)

- **সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্যতা:** এই আইনে বর্ণিত কোনো অপরাধ সংঘটন, সংঘটনের প্রস্তুতি গ্রহণ বা সংঘটনে সহায়তা সংক্রান্ত ঘটনার **চলচ্চিত্র বা স্থিরচিত্র** (ভিডিও বা ছবি) অথবা **কথাবার্তা বা আলাপ আলোচনা টেপ রেকর্ড বা ডিস্কে ধারণ** (অডিও রেকর্ডিং) করলে, তা উক্ত অপরাধের বিচারে **সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য হবে**।

- **গ্রহণকারী কর্তৃপক্ষ:** পুলিশ, আইন প্রয়োগকারী বাহিনীর সদস্য অথবা **অন্য কোনো ব্যক্তি**।

পরীক্ষার প্রস্তুতিমূলক নোট (Important for Written/VIVA)

- **তুলনামূলক গুরুত্ব:** ধারা ১৪ এই আইনে ইলেকট্রনিক প্রমাণকে সরাসরি সাক্ষ্য হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে সময়োপযোগী বিধান করেছে।
- **আইনগত ভিত্তি:** ১৮৭২ সালের **সাক্ষ্য আইন** (Evidence Act) এর **ধারা ৩** (Section 3) এর সাম্প্রতিক সংশোধনীগুলোর মাধ্যমে ইলেক্ট্রনিক সাক্ষ্য (Electronic Evidence) আইনগত ভিত্তি লাভ করেছে। এই ধারাটি সেই নীতিরই প্রতিফলন। এটি প্রমাণ করে যে আধুনিক আইন-প্রয়োগে ডিজিটাল প্রমাণের গুরুত্ব বাড়ছে।

ধারা ১৫: বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

- **ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ (MCQ):** এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য **সরকার** বিধি প্রণয়ন করতে পারবে।
- **পদ্ধতি:** সরকারী গেজেটে **প্রজ্ঞাপন** দ্বারা এই বিধি প্রণয়ন করা হবে।

জুডিসিয়ারি সাকসেস:

দ্রুত বিচার আইন, ২০০২-

এর উপর

BJS প্রিলিমিনারি মাস্টার-সেট

প্রশ্ন ও উত্তর

১. আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন, ২০০২ কত সনের কত নং আইন?

ক. ২০০২ সনের ১০ নং আইন

খ. ২০০২ সনের ১১ নং আইন

গ. ২০০২ সনের ১২ নং আইন

ঘ. ২০০৩ সনের ১১ নং আইন

সঠিক উত্তর: খ. ২০০২ সনের ১১ নং আইন

সমাধান: আইনটির শিরোনামের বন্ধনীতে (২০০২ সনের ১১ নং আইন) উল্লেখ রয়েছে।

২. দ্রুত বিচার আইনে অপরাধ সংঘটনের শাস্তি সর্বনিম্ন কত বছর সশ্রম কারাদণ্ড?

ক. ১ বছর

খ. ২ বছর

গ. ৩ বছর

ঘ. ৭ বছর

সঠিক উত্তর: খ. ২ বছর

সমাধান: ধারা ৪(১) অনুযায়ী, শাস্তি অন্যুন দুই বছর (Minimum 2 years) এবং অনধিক সাত বছর (Maximum 7 years)।

৩. দ্রুত বিচার আইনে অপরাধ সংঘটনের শাস্তি সর্বোচ্চ কত বছর সশ্রম কারাদণ্ড?

ক. ৫ বছর

খ. ৬ বছর

গ. ৭ বছর

ঘ. ১০ বছর

সঠিক উত্তর: গ. ৭ বছর

সমাধান: ধারা ৪(১) অনুযায়ী, শাস্তি অন্যুন দুই বছর এবং অনধিক সাত বছর (Maximum 7 years)।

৪. দ্রুত বিচার আইনে মিথ্যা মামলা বা অভিযোগ দায়েরের শাস্তি সর্বোচ্চ কত বছর সশ্রম কারাদণ্ড?

ক. ৩ বছর

খ. ৫ বছর

গ. ৭ বছর

ঘ. ১০ বছর

সঠিক উত্তর: খ. ৫ বছর

সমাধান: ধারা ৬ অনুযায়ী, মিথ্যা মামলা দায়েরের শাস্তি অন্যুন দুই বছর এবং অনধিক পাঁচ বছর (Maximum 5 years)।

৫. দ্রুত বিচার আদালত গঠনের ক্ষমতা কার?

ক. প্রধান বিচারপতি

খ. রাষ্ট্রপতি

গ. সরকার

ঘ. আইন মন্ত্রণালয়

সঠিক উত্তর: গ. সরকার

সমাধান: ধারা ৮(১) অনুযায়ী, সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, দ্রুত বিচার আদালত গঠন করিতে পারিবে।

৬. দ্রুত বিচার আদালত কোন পদমর্যাদার ম্যাজিস্ট্রেটের সমন্বয়ে গঠিত হয়?

ক. মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট

খ. বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট

গ. বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট

ঘ. জেলা ও দায়রা জজ

সঠিক উত্তর: গ. বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট

সমাধান: ধারা ৮(২) অনুযায়ী, সরকার বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত একজন প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেটকে উক্ত আদালতের বিচারক নিযুক্ত করে।

৭. দ্রুত বিচার আদালতের আপীল আদালত কোনটি?

ক. উচ্চ আদালত (হাইকোর্ট বিভাগ)

খ. এখতিয়ারসম্পন্ন দায়রা আদালত

গ. অতিরিক্ত দায়রা আদালত

ঘ. জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালত

সঠিক উত্তর: খ. এখতিয়ারসম্পন্ন দায়রা আদালত

সমাধান: ধারা ১২(২) অনুযায়ী, দ্রুত বিচার আদালতের আপীল আদালত হইবে এখতিয়ারসম্পন্ন দায়রা আদালত।

৮. দ্রুত বিচার আইনে অপরাধসমূহ কী প্রকৃতির?

ক. আমল-অযোগ্য (Non-cognizable)

খ. আমলযোগ্য (Cognizable)

গ. আপোষযোগ্য

ঘ. ক ও খ উভয়ই

সঠিক উত্তর: খ. আমলযোগ্য (Cognizable)

সমাধান: ধারা ১২(৩) অনুযায়ী, এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ আমলযোগ্য হইবে।

৯. দ্রুত বিচার আদালতে বিচার গ্রহণের জন্য পুলিশ রিপোর্ট ন্যূনতম কোন পদমর্যাদার কর্মকর্তা কর্তৃক লিখিত হতে হবে?

ক. পুলিশ পরিদর্শক (Inspector)

খ. উপ-পরিদর্শক (Sub-Inspector) পদমর্যাদার নিম্নে নহে

গ. সহকারী উপ-পরিদর্শক (ASI)

ঘ. সহকারী পুলিশ সুপার (ASP)

সঠিক উত্তর: খ. উপ-পরিদর্শক (Sub-Inspector) পদমর্যাদার নিম্নে নহে

সমাধান: ধারা ৯(২) অনুযায়ী, সাব-ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার নিম্নে নহে এমন কোনো পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক লিখিত রিপোর্ট বা অভিযোগের ভিত্তিতে আদালত বিচারার্থ গ্রহণ করিতে পারিবে।

১০. হাতেনাতে ধৃত ব্যক্তিকে কত ঘণ্টার মধ্যে আদালতে হাজির করতে হবে?

ক. ১২ ঘণ্টা

খ. ২৪ ঘণ্টা

গ. ৩৬ ঘণ্টা

ঘ. ৪৮ ঘণ্টা

সঠিক উত্তর: খ. ২৪ ঘণ্টা

সমাধান: ধারা ১০(২) অনুযায়ী, পুলিশ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আদালতে হাজির করিবে।

১১. হাতেনাতে ধৃত অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের চূড়ান্ত রিপোর্ট/অভিযোগ কত কার্যদিবসের মধ্যে পেশ করতে হবে?

ক. ৫ কার্যদিবস

খ. ৭ কার্যদিবস

গ. ১০ কার্যদিবস

ঘ. ১৫ কার্যদিবস

সঠিক উত্তর: খ. ৭ কার্যদিবস

সমাধান: ধারা ১০(২) অনুযায়ী, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হাজির করার পরবর্তী সাত কার্যদিবসের মধ্যে আদালতে রিপোর্ট বা অভিযোগ পেশ করতে হবে।

১২. হাতেনাতে ধৃত অভিযুক্তের বিচারকার্য কত কার্যদিবসের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে?

ক. ১৫ কার্যদিবস

খ. ২০ কার্যদিবস

গ. ৩০ কার্যদিবস

ঘ. ৪৫ কার্যদিবস

সঠিক উত্তর: গ. ৩০ কার্যদিবস

সমাধান: ধারা ১০(২) অনুযায়ী, রিপোর্ট বা অভিযোগ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ত্রিশ কার্যদিবসের মধ্যে বিচার কার্য সম্পন্ন করিতে হইবে।

১৩. হাতেনাতে ধৃত না হলে, অপরাধ সংঘটনের কত কার্যদিবসের মধ্যে রিপোর্ট বা অভিযোগ দাখিল করতে হবে?

ক. ৩ কার্যদিবস

খ. ৫ কার্যদিবস

গ. ৭ কার্যদিবস

ঘ. ১৫ কার্যদিবস

সঠিক উত্তর: গ. ৭ কার্যদিবস

সমাধান: ধারা ১০(৩) অনুযায়ী, অপরাধ সংঘটনের পরবর্তী সাত কার্যদিবসের মধ্যে রিপোর্ট বা অভিযোগ দাখিল করিতে হইবে।

১৪. হাতেনাতে ধৃত না হলে, বিচারকার্য কত কার্যদিবসের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে?

ক. ৩০ কার্যদিবস

খ. ৪৫ কার্যদিবস

গ. ৬০ কার্যদিবস

ঘ. ৯০ কার্যদিবস

সঠিক উত্তর: গ. ৬০ কার্যদিবস

সমাধান: ধারা ১০(৩) অনুযায়ী, রিপোর্ট বা অভিযোগ দায়েরের পরবর্তী ষাট কার্যদিবসের মধ্যে বিচার কার্য সম্পন্ন করিতে হইবে।

১৫. অনুপস্থিতিতে বিচার শুরুর পূর্বে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারীর কত দিনের মধ্যে আসামীর গ্রেফতারের কোনো সম্ভাবনা না থাকলে আদালত আদেশ প্রদান করতে পারে?

ক. ৩ দিন

খ. ৭ দিন

গ. ১০ দিন

ঘ. ১৫ দিন

সঠিক উত্তর: খ. ৭ দিন

সমাধান: ধারা ১১(খ) অনুযায়ী, গ্রেফতারী পরোয়ানা জারীর সাত দিনের মধ্যে তাহার গ্রেফতারের কোনো সম্ভাবনা না থাকলে আদালত অনুপস্থিতিতে বিচারের পদক্ষেপ নিতে পারে।

১৬. অনুপস্থিতিতে হাজির হওয়ার জন্য আদালতের প্রজ্ঞাপিত আদেশের সময়সীমা সর্বোচ্চ কত দিনের বেশী হবে না?

ক. ৩ দিন

খ. ৭ দিন

গ. ১০ দিন

ঘ. ১৫ দিন

সঠিক উত্তর: খ. ৭ দিন

সমাধান: ধারা ১১ অনুযায়ী, আদেশে উল্লিখিত সময় সাত দিনের বেশী হইবে না।

১৭. অনুপস্থিতিতে বিচার শুরুর জন্য আদালতের আদেশ অন্তত কয়টি বাংলা দৈনিক খবরের কাগজে প্রজ্ঞাপিত হবে?

ক. একটি

খ. দুইটি

গ. তিনটি

ঘ. চারটি

সঠিক উত্তর: ক. একটি

সমাধান: ধারা ১১ অনুযায়ী, আদালত অন্তত একটি বাংলা দৈনিক খবরের কাগজে প্রজ্ঞাপিত আদেশ দ্বারা নির্দেশ দিতে পারিবে।

১৮. দ্রুত বিচার আদালত কোন পদ্ধতির বিচার সম্পন্ন করবে?

ক. নিয়মিত পদ্ধতি

খ. সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি

গ. সুয়ো-মোটো পদ্ধতি

ঘ. ট্রাইব্যুনাল পদ্ধতি

সঠিক উত্তর: খ. সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি

সমাধান: ধারা ১০(১) অনুযায়ী, আদালত এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধের বিচার সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে সম্পন্ন করিবে।

১৯. দ্রুত বিচার আদালত সংক্ষিপ্ত বিচারের জন্য ফৌজদারী কার্যবিধির কোন Chapter-এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করে?

ক. Chapter XV

খ. Chapter XX

গ. Chapter XXII

ঘ. Chapter XXIII

সঠিক উত্তর: গ. Chapter XXII

সমাধান: ধারা ১০(১) অনুযায়ী, ফৌজদারী কার্যবিধির Chapter XXII-তে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে।

২০. দ্রুত বিচার আইনে "আদালত" বলতে কোনটিকে বোঝায়?

ক. ম্যাজিস্ট্রেট আদালত

খ. দায়রা আদালত

গ. এই আইনের অধীন গঠিত দ্রুত বিচার আদালত

ঘ. বিশেষ ট্রাইব্যুনাল

সঠিক উত্তর: গ. এই আইনের অধীন গঠিত দ্রুত বিচার আদালত

সমাধান: ধারা ২(গ) অনুযায়ী, "আদালত" অর্থ এই আইনের অধীন গঠিত দ্রুত বিচার আদালত।

২১. দ্রুত বিচার আইনে "প্রতিষ্ঠান" এর সংজ্ঞায় কোনটি অন্তর্ভুক্ত?

ক. বেসরকারী প্রতিষ্ঠান

খ. দূতাবাস বা বিদেশী সংস্থা

গ. বিদেশী প্রতিষ্ঠান

ঘ. সবগুলোই

সঠিক উত্তর: ঘ. সবগুলোই

সমাধান: ধারা ২(ঘ) অনুযায়ী, "প্রতিষ্ঠান" অর্থে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, কোনো দূতাবাস বা বিদেশী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানও অন্তর্ভুক্ত হইবে।

২২. দ্রুত বিচার আদালতে কোনো অপরাধের বিচার গ্রহণের ভিত্তি হতে পারে না কোনটি?

ক. পুলিশ কর্মকর্তার লিখিত রিপোর্ট

খ. ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির লিখিত অভিযোগ

গ. অপরাধ সম্পর্কে অবহিত ব্যক্তির মৌখিক অভিযোগ

ঘ. সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো ব্যক্তির রিপোর্ট

সঠিক উত্তর: গ. অপরাধ সম্পর্কে অবহিত ব্যক্তির মৌখিক অভিযোগ

সমাধান: ধারা ৯(২) অনুযায়ী, সকল রিপোর্ট বা অভিযোগ লিখিত হতে হবে।

২৩. যদি কোনো দ্রুত বিচার আইনের অপরাধের সাথে অন্য আইনের অধীন অপরাধ যুক্তভাবে সংঘটিত হয়, তবে অন্য আইনের অপরাধের বিচার কোথায় হবে?

ক. দ্রুত বিচার আদালতে

খ. এখতিয়ারসম্পন্ন অন্য আদালত বা ট্রাইব্যুনালে

গ. শুধু দায়রা আদালতে

ঘ. শুধু হাইকোর্ট বিভাগে

সঠিক উত্তর: খ. এখতিয়ারসম্পন্ন অন্য আদালত বা ট্রাইব্যুনালে

সমাধান: ধারা ৯(৩) অনুযায়ী, অন্য আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধের বিচার এখতিয়ারসম্পন্ন অন্য আদালত কিংবা ট্রাইব্যুনালে অনুষ্ঠিত হইবে।

২৪. অপরাধ সংঘটনে ব্যবহৃত অস্ত্র, যন্ত্রপাতি, বা সংগৃহীত অর্থ বাজেয়াপ্ত করার আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা কার?

ক. পুলিশ

খ. সরকার

গ. দ্রুত বিচার আদালত

ঘ. অর্থ মন্ত্রণালয়

সঠিক উত্তর: গ. দ্রুত বিচার আদালত

সমাধান: ধারা ৭ অনুযায়ী, আদালত উপযুক্ত বিবেচনা করিলে বাজেয়াপ্তির আদেশ দিতে পারিবে।

২৫. জামিন সংক্রান্ত বিধান অনুযায়ী, আদালত রাষ্ট্রকে শুনানির সুযোগ না দিয়ে জামিন দিতে পারে – উক্তিটি সঠিক নাকি ভুল?

ক. সঠিক

খ. ভুল

গ. বিশেষ পরিস্থিতিতে সঠিক

ঘ. আপীল আদালত দিলে সঠিক

সঠিক উত্তর: খ. ভুল

সমাধান: ধারা ১৩ অনুযায়ী, জামিন দেওয়ার পূর্বে আদালত বা আপীল আদালতকে অবশ্যই রাষ্ট্রকে শুনানীর যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দিতে হবে।

২৬. দ্রুত বিচার আইনে অভিযুক্ত ব্যক্তি আদালতে আত্মসমর্পণ করলে, উক্ত রিপোর্ট প্রাপ্তির তারিখ থেকে কত কার্যদিবসের মধ্যে বিচার সম্পন্ন করতে হবে?

ক. ৭ কার্যদিবস

খ. ১৫ কার্যদিবস

গ. ৩০ কার্যদিবস

ঘ. ৬০ কার্যদিবস

সঠিক উত্তর: গ. ৩০ কার্যদিবস

সমাধান: ধারা ১০(৪) অনুযায়ী, রিপোর্ট বা অভিযোগ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে বিচারকার্য সম্পন্ন করিতে হইবে।

২৭. ধারা ৫ অনুযায়ী, আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ সংঘটনে সহায়তাকারীর শাস্তি হবে—

ক. মূল অপরাধীর শাস্তির অর্ধেক

খ. মূল অপরাধীর সমান, অর্থাৎ ধারা ৪ এ উল্লিখিত দণ্ডে

গ. সর্বোচ্চ ২ বছর সশ্রম কারাদণ্ড

ঘ. শুধু অর্থদণ্ড

সঠিক উত্তর: খ. মূল অপরাধীর সমান, অর্থাৎ ধারা ৪ এ উল্লিখিত দণ্ডে

সমাধান: ধারা ৫ অনুযায়ী, সহায়তাকারী ধারা ৪-এ উল্লিখিত দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

২৮. দ্রুত বিচার আদালতের রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করতে হবে কোন আদালতে?

ক. জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে

খ. এখতিয়ারসম্পন্ন দায়রা আদালতে

গ. সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে

ঘ. ট্রাইব্যুনালে

সঠিক উত্তর: খ. এখতিয়ারসম্পন্ন দায়রা আদালতে

সমাধান: ধারা ১২(২) অনুযায়ী, উক্ত আদালতের আপীল আদালত হইবে এখতিয়ারসম্পন্ন দায়রা আদালত।

২৯. ধারা ৩-এ কীসের প্রাধান্য নিশ্চিত করা হয়েছে?

ক. ফৌজদারী কার্যবিধির প্রাধান্য

খ. বিশেষ আদালতের প্রাধান্য

গ. এই আইনের বিধানাবলীর প্রাধান্য

ঘ. দণ্ডবিধির প্রাধান্য

সঠিক উত্তর: গ. এই আইনের বিধানাবলীর প্রাধান্য

সমাধান: ধারা ৩ অনুযায়ী, "আপাততঃ বলবত্ অন্যকোনআইনেভিন্নতর যাহাকিছুইথাকুকনাকেন,এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর থাকিবে।"

৩০. ধারা ১৪ অনুযায়ী, ইলেকট্রনিক সাক্ষ্যের গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে কোনটি সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য?

ক. চলচ্চিত্র বা স্থিরচিত্র

খ. টেপ রেকর্ড বা ডিস্কে ধারণকৃত আলাপ আলোচনা

গ. ক ও খ উভয়ই

ঘ. শুধুমাত্র পুলিশের ধারণকৃত স্থিরচিত্র

সঠিক উত্তর: গ. ক ও খ উভয়ই

সমাধান: ধারা ১৪ অনুযায়ী, চলচ্চিত্র বা স্থিরচিত্র, এবং টেপ রেকর্ড বা ডিস্কে ধারণকৃত কথাবার্তা বা আলাপ আলোচনা উভয়ই সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য হইবে।

BJS Success Vault:

Past Written Questions.

10th Bangladesh Judicial Service Exam. 2015

1. a) What is meant by Ain Sringkhola Bighnokari Oporadh?

   b) Describe the provisions of punishment for such offences.

11th Bangladesh Judicial Service Exam. 2017

1. a) Discuss the jurisdicition of the Court constituted to try the offences under the Ain Shringkhola bighnokari Oporadh (Druto Bichar) Ain 2002.

b) Discuss the procedure of trial in absentia of the accused under the aforesaid Ain.

c) What are the provisions regarding photograph, audio or video recording of the occurrence in the said Ain?

12th Bangladesh Judicial Service Exam. 2018

1. a) Who can file a case under the Ain Shrinkhola bighnokari Oporadh (Druto Bichar) Ain, 2002? Is there any time limit for filing a case there under? Discuss.

b) Discuss the trial procedure of an offence under the said Act. What is the punishment for filing a false case under this act?

16th Bangladesh Judicial Service Exam. 2023

1. a) Discuss the procedure for trial of offences under the Ain-Srinkhola Bighnokari Oporadh (Druto Bichar) Ain, 2002.

b) Mention the relevant provision of the Ain-Srinkhola Bighnokari Oporadh (Druto Bichar) Ain, 2002 relating to the establishment of Druto Bichar Adalat.

c) X, Y and Z demanded Tk. 10 thousand as subscription from D, a driver of a passenger bus, by putting him in fear of death brandishing an active pistol. They forcibly drove the bus away after the driver had refused to give money. Thereafter, Highway Police recovered the bus after arresting X, Y and Z and seized pistol from the possession of X. Charge sheet was submitted against all the accused persons under section 4 of the Ain-Srinkhola Bighnokari Oporadh (Druto Bichar) Ain, 2002 and section 19 A of the Arms Act, 1878. Mention the provisions of law regarding courts competent for trial of the aforesaid offences.

Hints for Answer:

Offence under Section 4 of the Ain-Srinkhola Bighnokari Oporadh (Druto Bichar) Ain, 2002	**Offence under section 19A of the Arms Act, 1878**
Competent Court: Druto Bichar Adalat.	**Competent Court:** Special Tribunal

Related Sections:	**Related Section and Schedule:**
Ss. 8(1) and 9(3) of the Ain-Srinkhola Bighnokari Oporadh (Druto Bichar) Ain, 2002.	Section 26 of the Special Powers Act, 1974 and the Schedule of that Act.

Probable problematic questions suitable for the BJS Written Examination.

১. বিচারের এখতিয়ার সংক্রান্ত সমস্যা (Jurisdiction Problem)

প্রশ্ন:

ধরা যাক, 'ক' আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ সংঘটনের সময় একটি ধারালো অস্ত্র ব্যবহার করে। এই ধারালো অস্ত্র ব্যবহারের জন্য দণ্ডবিধির ৩২৪ ধারার অধীনেও একটি অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। এমতাবস্থায়, দ্রুত বিচার আদালতের বিচারক হিসেবে আপনি উভয় অপরাধের বিচার কিভাবে পরিচালনা করবেন? দ্রুত বিচার আইন ও ফৌজদারী কার্যবিধির প্রাসঙ্গিক বিধান উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর:

দ্রুত বিচার আদালতের বিচারক হিসেবে এই ক্ষেত্রে বিচারের মূলনীতি হবে Separation of Trial, কারণ এই আইনের ধারা ৯(৩) অন্য আইনের সাধারণ বিধানের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে।

1. **দ্রুত বিচার আদালতের এখতিয়ার:** ধারা ৯(৩) অনুযায়ী, দ্রুত বিচার আদালত শুধুমাত্র **আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন, ২০০২ এর অধীন বিচার্য অপরাধের** (অর্থাৎ আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী মূল অপরাধটির) বিচার করবে।
2. **অন্যান্য আদালতের এখতিয়ার:** যুক্তভাবে সংঘটিত অন্য আইনের অধীন অপরাধের (দণ্ডবিধির ৩২৪ ধারা) বিচার

এখতিয়ারসম্পন্ন অন্য আদালত কিংবা ট্রাইব্যুনালে অনুষ্ঠিত হইবে।

সিদ্ধান্ত: বিচারক হিসেবে আমি:

- ধারা ৯(৩) এর বিধান অনুযায়ী, **আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী মূল অপরাধটির বিচার** দ্রুত বিচার আদালতে সম্পন্ন করব।
- দণ্ডবিধির ৩২৪ ধারার অধীন সংঘটিত আঘাতের অপরাধটির বিচারের জন্য **এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতে প্রেরণের জন্য বিজ্ঞ চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে** প্রেরণ করব।

২. ইলেক্ট্রনিক সাক্ষ্য এবং প্রমাণের মান সংক্রান্ত সমস্যা (Electronic Evidence and Standard of Proof)

প্রশ্ন:

আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধের তদন্তকালে পুলিশ একজন ব্যক্তিগত নাগরিকের মোবাইল ফোনে গোপনে রেকর্ড করা একটি

কথোপকথনের ডিস্ক উদ্ধার করে, যেখানে অভিযুক্ত 'গ' তার অপরাধের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করছেন। দ্রুত বিচার আদালতে বিচার চলাকালীন, ডিফেন্স পক্ষ দাবি করে যে, এই কথোপকথনটি ব্যক্তিগতভাবে ধারণ করা হয়েছে এবং এটি সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ অনুযায়ী বৈধ সাক্ষ্য নয়। আদালতের বিচারক হিসেবে আপনি কি এই রেকর্ডকৃত ডিস্ককে সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করবেন? দ্রুত বিচার আইন, সাক্ষ্য আইন ও আধুনিক সাক্ষ্যের প্রয়োজনীয়তার নিরিখে আপনার সিদ্ধান্তটি যৌক্তিকতা সহকারে ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর:

বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত: এই সমস্যাটি দ্রুত বিচার আইনের বিশেষ বিধানকে সাক্ষ্য আইনের আধুনিক নীতির সাথে মিলিয়ে বিচার করার দাবি রাখে।

1. **দ্রুত বিচার আইনের বিশেষ বিধান (ধারা ১৪):** ধারা ১৪ স্পষ্টভাবে বলে যে, কোনো **পুলিশ বা আইন প্রয়োগকারী বাহিনীর সদস্য বা অন্য কোনো ব্যক্তি** যদি কোনো কথাবার্তা বা আলাপ আলোচনা **টেপ রেকর্ড বা ডিস্কে ধারণ** করে, তবে উক্ত টেপ বা ডিস্ক অপরাধের বিচারে **সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য হইবে**। যেহেতু ব্যক্তিগত নাগরিক 'অন্য কোনো

ব্যক্তি' সংজ্ঞার আওতাভুক্ত, তাই এই রেকর্ডকৃত ডিস্ক **সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণযোগ্য**।

2. **সাক্ষ্য আইনের আধুনিক নীতি:** ১৮৭২ সালের সাক্ষ্য আইনের ধারা ৩-এর সাম্প্রতিক সংশোধনীগুলো **ইলেকট্রনিক রেকর্ড**-কে "ডকুমেন্টারি এভিডেন্স" (Documentary Evidence) এর অন্তর্ভুক্ত করে আইনি বৈধতা দিয়েছে। তাই, ব্যক্তিগতভাবে রেকর্ড করা হলেও, যদি এটি প্রাসঙ্গিক হয় এবং এর **অখণ্ডতা** (Integrity) ও **নির্ভরযোগ্যতা** (Reliability) যথাযথভাবে প্রমাণিত হয়, তবে এটি সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণযোগ্য।

সিদ্ধান্ত:

দ্রুত বিচার আদালতের বিচারক হিসেবে আমি ডিফেন্স পক্ষের দাবি **প্রত্যাখ্যান** করব এবং রেকর্ডকৃত ডিস্ককে সাক্ষ্য হিসেবে **গ্রহণ** করব। আমার সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা নিম্নরূপ:

- **বিশেষ আইনের শক্তি:** ধারা ১৪ একটি **বিশেষ বিধান** (Special Provision) হওয়ায়, এটি স্পষ্টতই ইলেক্ট্রনিক রেকর্ডিংকে (অন্যান্য ব্যক্তির দ্বারা গৃহীত হলেও) এই আইনের অধীনে বিচার্য অপরাধের জন্য **বৈধ প্রমাণ** হিসেবে ঘোষণা করেছে।

- **গ্রহণযোগ্যতার শর্ত:** যদিও গ্রহণ করা হবে, তবুও এর **প্রমাণের মান** (Standard of Proof) প্রতিষ্ঠার জন্য আদালতকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে ডিস্কটির Chain of custody সঠিকভাবে অনুসরণ করা হয়েছে এবং রেকর্ডটি কোনো প্রকার টেম্পারিং বা সম্পাদনার শিকার হয়নি। অর্থাৎ, এটি **বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষ্য** (Reliable Evidence) হিসাবে প্রমাণিত হতে হবে।

Last-minute Review

এই আইনের মূল লক্ষ্য হলো **আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধের দ্রুত বিচার** নিশ্চিত করা।

১. 📝 প্রিলিমিনারি পরীক্ষার জন্য দ্রুত তথ্য (MCQ Focus)

বিষয়	*ধারা*	*বিধান (Key Facts)*
আইনের সংখ্যা	শিরোনাম	২০০২ সনের **১১ নং আইন**।
কার্যকরীতা	১(২)	**অবিলম্বে কার্যকর**।
শাস্তি (অপরাধ)	৪(১)	**২ বছর (অন্যূন) থেকে ৭ বছর (অনধিক)** সশ্রম কারাদণ্ড + অর্থদণ্ড।
শাস্তি (মিথ্যা মামলা)	৬	**২ বছর (অন্যূন) থেকে ৫ বছর (অনধিক)** সশ্রম কারাদণ্ড + অর্থদণ্ড।
সহায়তাকারীর শাস্তি	৫	মূল অপরাধীর **সমপরিমাণ** শাস্তি (ধারা ৪-এ উল্লিখিত)।
আদালতের প্রকৃতি	৮(২), ১২(২)	সরকার ক্ষমতাপ্রাপ্ত **প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট** আদালত।
অপরাধের প্রকৃতি	১২(৩)	**আমলযোগ্য (Cognizable)**।
আপীল আদালত	১২(২)	**এখতিয়ারসম্পন্ন দায়রা আদালত**।
আইনের প্রাধান্য	৩	**অন্যান্য আইনের উপর এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর থাকিবে**।

২. ⏱ বিচার প্রক্রিয়ার সময়সীমা (Timeline - Critical for MCQ/Written)

ধারা ১০ (বিচার পদ্ধতি) অনুযায়ী, সকল সময়সীমা **"কার্যদিবস"** (Working Days) হিসেবে গণনা করতে হবে।

ধাপ	***অবস্থা***	***সংশ্লিষ্ট ধারা***	***সময়সীমা***
আদালতে হাজির	হাতেনাতে ধৃত	১০(২)	**২৪ ঘণ্টার** মধ্যে।
রিপোর্ট দাখিল	হাতেনাতে ধৃত	১০(২)	হাজির করার পরবর্তী **৭ কার্যদিবসের** মধ্যে।
বিচার সমাপ্তি	হাতেনাতে ধৃত	১০(২)	রিপোর্ট প্রাপ্তির তারিখ হইতে **৩০ কার্যদিবসের** মধ্যে।

রিপোর্ট দাখিল	হাতেনাতে ধৃত নয়	১০(৩)	অপরাধ সংঘটনের পরবর্তী **৭ কার্যদিবসের** মধ্যে।
বিচার সমাপ্তি	হাতেনাতে ধৃত নয়	১০(৩)	রিপোর্ট দায়েরের পরবর্তী **৬০ কার্যদিবসের** মধ্যে।
বিচার সমাপ্তি	আত্মসমর্পণ/অন্যভাবে ধৃত	১০(৪)	রিপোর্ট প্রাপ্তির তারিখ হইতে **৩০ কার্যদিবসের** মধ্যে।

৩. ✍ লিখিত ও ভাইভা পরীক্ষার জন্য ধারণা (Written/Viva Focus)

A. জামিন ও প্রাধান্য (ধারা ৩ ও ১৩)

- **নিয়ম:** ফৌজদারী কার্যবিধিতে ভিন্নতর কিছু থাকলেও, দ্রুত বিচার আইনের বিধানই কার্যকর।
- **জামিন মঞ্জুরের শর্ত:** আদালত বা আপীল আদালতকে অবশ্যই **রাষ্ট্রকে শুনানীর যুক্তিসঙ্গত সুযোগ** দিতে হবে এবং **সংশ্লিষ্ট নথি পর্যালোচনা** করে সন্তুষ্ট হতে হবে যে জামিন দেওয়া **ন্যায়সংগত**। জামিন মঞ্জুর করলে **কারণ লিপিবদ্ধ** করতে হবে।

B. ক্ষতিপূরণের বিশেষ বিধান (ধারা ৪(২))

- আদালত দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড ছাড়াও সরকার, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা কোনো **প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির আর্থিক ক্ষতি** পূরণের আদেশ দিতে পারে।
- এই ক্ষতিপূরণের অর্থ **সরকারী দাবী** (Public Demand) হিসেবে আদায়যোগ্য হবে। এটি ফৌজদারী আদালতের এখতিয়ারের একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্প্রসারণ।

C. একাধিক অপরাধের বিচার (ধারা ৯(৩))

- এটি CrPC-এর সাধারণ নীতির (একই বিচারে সকল অপরাধের বিচার) **ব্যতিক্রম**।
- **নীতি:** এই আইনের অধীন অপরাধের সাথে অন্য আইনের অধীন কোনো অপরাধ যুক্ত হলে, **শুধুমাত্র এই আইনের অধীন অপরাধের বিচার** দ্রুত বিচার আদালতে হবে। অন্য অপরাধের বিচার **এখতিয়ারসম্পন্ন অন্য আদালত বা ট্রাইব্যুনালে** অনুষ্ঠিত হবে।

D. অনুপস্থিতিতে বিচার (ধারা ১১)

আদালত দুটি শর্তে অনুপস্থিতিতে বিচার শুরু করতে পারে:

1. অভিযুক্ত **পলাতক বা আত্মগোপন** করেছেন।
2. গ্রেফতারী পরোয়ানা জারীর **৭ দিনের মধ্যে** গ্রেফতারের সম্ভাবনা নেই।

    - **পদ্ধতি:** অন্তত **একটি বাংলা দৈনিক খবরের কাগজে প্রজ্ঞাপিত আদেশ** দ্বারা অভিযুক্তকে **সর্বোচ্চ ৭ দিনের** মধ্যে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিতে হবে। হাজির না হলে অনুপস্থিতিতে বিচার সম্পন্ন হবে।

E. ইলেকট্রনিক সাক্ষ্য (ধারা ১৪)

- **মূল কথা:** পুলিশ, আইন প্রয়োগকারী বাহিনীর সদস্য বা **অন্য কোনো ব্যক্তি** কর্তৃক ধারণকৃত **চলচ্চিত্র, স্থিরচিত্র, টেপ রেকর্ড বা ডিস্ক** সাক্ষ্য হিসাবে **গ্রহণযোগ্য** হবে।
- **গুরুত্ব:** এটি ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থায় ডিজিটাল প্রমাণের তাৎক্ষণিক ও সুস্পষ্ট স্বীকৃতি দেয়। (ভাইভার জন্য এটি সাক্ষ্য আইনের ধারা ৩-এর আধুনিকীকরণের সাথে সম্পর্কিত)।

৪. 📌 শেষ মুহূর্তের মুখস্থ টিপস (Memory Hooks)

অংশ	*মনে রাখার সহজ কৌশল*
শাস্তির সময়সীমা	**অপরাধ:** ২-৭ বছর; **মিথ্যা মামলা:** ২-৫ বছর।
হাতেনাতে ধৃত	২৪ (হাজির) > ৭ (রিপোর্ট) > ৩০ (বিচার)। **(24-7-30)**
হাতেনাতে নয়	৭ (রিপোর্ট) > ৬০ (বিচার)। **(7-60)**
বিচারকের মর্যাদা	**দ্রুত বিচার = প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট**।
পলাতক	গ্রেফতারী পরোয়ানা জারীর **৭ দিনের মধ্যে** গ্রেফতার না হলে, কাগজে ৭ দিনের নোটিশ। **(7-7)**
আইনের শক্তি	এই আইন **অন্যান্য আইনের উপর প্রাধান্য পায়** (ধারা ৩)।

দ্রুত বিচার আইন, ২০০২: শেষ মুহূর্তের সারসংক্ষেপ (Short Review)

এটি **আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন, ২০০২** এর একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা।

১. 📝 মূল তথ্য (MCQ Ready)

বিষয়	*ধারা*	*সারসংক্ষেপ*
আইন নং	শিরোনাম	**২০০২ সনের ১১ নং আইন।**
প্রাধান্য	৩	**অন্যান্য আইনের উপর এই আইন প্রাধান্য পাবে।**
শাস্তি	৪(১)	**২-৭ বছর** সশ্রম কারাদণ্ড + অর্থদণ্ড।
মিথ্যা মামলা	৬	**২-৫ বছর** সশ্রম কারাদণ্ড + অর্থদণ্ড।
আদালত	৮(২)	**প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট** আদালত।
আপীল	১২(২)	**এখতিয়ারসম্পন্ন দায়রা আদালত।**
অপরাধের প্রকৃতি	১২(৩)	**আমলযোগ্য (Cognizable)।**

২. ⏱ সময়সীমা (Timeline - Critical)

ধারা ১০ অনুযায়ী, সকল গণনা **কার্যদিবসে** (Working Days) হবে:

ধাপ	***অবস্থা***	***সময়সীমা***
হাজির (পুলিশ)	হাতেনাতে ধৃত	**২৪ ঘণ্টার** মধ্যে।
বিচার সমাপ্তি	হাতেনাতে ধৃত (রিপোর্ট পাওয়ার পর)	**৩০ কার্যদিবসের** মধ্যে।
বিচার সমাপ্তি	হাতেনাতে নয় (রিপোর্ট দাখিলের পর)	**৬০ কার্যদিবসের** মধ্যে।
পলাতক	অনুপস্থিতিতে বিচার	গ্রেফতারী পরোয়ানা জারীর **৭ দিনের** পর, **৭ দিনের** নোটিশ।

🏆 BJS পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ধারা ও নির্দেশিকা

এটি **আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন, ২০০২**-এর ধারা ও উপধারাগুলিতে প্রদত্ত পরীক্ষার ফোকাস অনুযায়ী তৈরি।

১. মূল সংজ্ঞা এবং বিশেষ বিধান (Written & MCQ Focus)

- **ধারা ২(খ) - "** (Written, Definition)।
  - **ধারা ৩ - আইনের প্রাধান্য:** এই ধারাটি MCQ-এর জন্য **অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ** (MCQ)।

২. শাস্তি এবং আর্থিক বিধান (MCQ & Written Focus)

- **ধারা ৪(১) - অপরাধের শাস্তি** (*, MCQ, Written):*
- **ধারা ৫ - সহায়তার শাস্তি** (*, MCQ):*
- **ধারা ৬ - মিথ্যা মামলা (MCQ):**

৩. আদালত ও এখতিয়ার (MCQ, Written, VIVA, *** Focus)

- **ধারা ৮ - দ্রুত বিচার আদালত গঠন** (*, MCQ, Written, VIVA):*
- **ধারা ৯(৩) - যুক্ত অপরাধ (Written, Problematic Question):**
- **ধারা ১২(২) - আদালতের মর্যাদা (MCQ):**
- **ধারা ১২(৩) - অপরাধের প্রকৃতি (Written: Short Question):**

৪. বিচার পদ্ধতি এবং সময়সীমা (MCQ, Written, VIVA, *** Focus)

- **ধারা ১০(১) - পদ্ধতি:** বিচার **সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে** সম্পন্ন হবে এবং CrPC-এর **Chapter XXII** অনুসরণ করা হবে।
- **সময়সীমা** (*, MCQ, Written, Exam Hacks):**

- **কার্যদিবস:** এখানে "দিবস" নয়, **"কার্যদিবস"** গণনা করতে হবে।

৫. জামিন ও সাক্ষ্য (MCQ, Written, VIVA, * Focus)**

- **ধারা ১১ - অনুপস্থিতিতে বিচার** (*, MCQ, Written):**
- **ধারা ১৩ - জামিন বিধান** (*, MCQ, Written):**
- **ধারা ১৪ - সাক্ষ্যমূল্য** (*, MCQ, Written, VIVA):**
- **ধারা ১৫ - বিধি প্রণয়ন (MCQ):**

৩. 🎙 ভাইভা প্রশ্নাবলী (VIVA Exam Focus)

১. দ্রুত বিচার আদালতে বিচারক হিসেবে আপনি বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট। আপনার আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল কোথায় হবে? (ধারা ৮(২) ও ১২(২), VIVA)

উত্তর: আমার আদালতের আপীল হবে **এখতিয়ারসম্পন্ন দায়রা আদালতে**। যদিও আমি প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট আদালত হিসেবে

গণ্য হব, তবে আমার রায়ের বিরুদ্ধে আপীল এখতিয়ারসম্পন্ন দায়রা আদালতে যাবে, যা ধারা ১২(২)-এ নির্দিষ্ট করা আছে।

২. আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধের বিচারে ক্যামেরা দ্বারা গৃহীত ছবি সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য হওয়ার আইনী ভিত্তি কী? (ধারা ১৪, VIVA)

উত্তর: এর আইনী ভিত্তি হলো **দ্রুত বিচার আইনের ধারা ১৪**। এই ধারা স্পষ্টভাবে বলে যে, পুলিশ, আইন প্রয়োগকারী বাহিনীর সদস্য বা **অন্য কোনো ব্যক্তি** কর্তৃক গৃহীত চলচ্চিত্র বা স্থিরচিত্র বা রেকর্ডকৃত আলাপ আলোচনা সাক্ষ্য হিসাবে **গ্রহণযোগ্য**। এটি ১৮৭২ সালের সাক্ষ্য আইনের ধারা ৩-এর ইলেকট্রনিক ডকুমেন্ট সংক্রান্ত নীতির পরিপূরক।

৩. ফৌজদারী কার্যবিধিতে ভিন্নতর বিধান থাকা সত্ত্বেও আদালত কিভাবে জামিন মঞ্জুর করতে পারে? (ধারা ১৩, VIVA)

উত্তর: এটি সম্ভব হয় **ধারা ১৩**-এর বিশেষ বিধানের কারণে। এই ধারার সূচনাতেই CrPC-এর উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। আদালত কেবল তখনই জামিন মঞ্জুর করতে পারে যখন **রাষ্ট্রকে শুনানীর যুক্তিসঙ্গত সুযোগ** দিয়ে এবং **নথি পর্যালোচনা করে** আদালত

সন্তুষ্ট হয় যে জামিন দেওয়া ন্যায়সংগত। সন্তুষ্টির কারণ **লিপিবদ্ধ** করতে হবে।

৪. আসামী যদি হাতেনাতে ধৃত না হন, তবে বিচার সমাপ্তির সময়সীমা কত এবং এই আইনে "কার্যদিবস" শব্দটি ব্যবহারের উদ্দেশ্য কী? (ধারা ১০(৩), VIVA)

উত্তর:

- **সময়সীমা:** রিপোর্ট দায়েরের পরবর্তী **৬০ কার্যদিবসের** মধ্যে বিচার সম্পন্ন করতে হবে।
- **উদ্দেশ্য:** "কার্যদিবস" (Working Days) শব্দটি ব্যবহারের উদ্দেশ্য হলো বিচার প্রক্রিয়ার সময়কালকে **অবশ্য পালনীয় ও কঠোর** করা। ছুটির দিন বা আদালতের অকার্যকর দিনগুলো বাদ দিয়ে শুধুমাত্র যেদিন আদালত কাজ করে, সেদিনগুলোই গণনায় আনা হয়। এটি দ্রুত বিচার নিশ্চিত করার জন্য সময়কে কৃত্রিমভাবে বৃদ্ধি হওয়া থেকে রক্ষা করে।

⚖️ শাস্তি সংক্রান্ত বিধানাবলী: দ্রুত পর্যালোচনা

১. দণ্ডের তুলনামূলক সারণি (Punishment Comparison Table)

অপরাধের প্রকৃতি	ধারা	সর্বনিম্ন কারাদণ্ড (অন্যূন)	সর্বোচ্চ কারাদণ্ড (অনধিক)	দণ্ডের ধরন	আর্থিক দণ্ড ও ক্ষতিপূরণ
আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ	৪(১)	২ বৎসর	৭ বৎসর	সশ্রম কারাদণ্ড	অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয়

অপরাধ সংঘটনে সহায়তা	৫	**২ বৎসর**	**৭ বৎসর**	সশ্রম কারাদণ্ড	**অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয়**
মিথ্যা মামলা/অভিযোগ	৬	**২ বৎসর**	**৫ বৎসর**	সশ্রম কারাদণ্ড	**অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয়**
আর্থিক ক্ষতিপূরণ	৪(২)				**ক্ষতিপূরণের আদেশ** দেওয়া যায়; যা **সরকারী দাবী** হিসাবে আদায়যোগ্য।

BJS টিপস: ধারা ৪(১) ও ধারা ৬-এর কারাদণ্ডের সময়সীমার পার্থক্য (৭ বনাম ৫ বছর) এবং ধারা ৪(২)-এ ক্ষতিপূরণ ও "সরকারী দাবী" - এই শব্দগুলো MCQ এবং লিখিত পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

- **ক্ষতিপূরণ ও আদালতের ক্ষমতা (ধারা ৪(২)):** এই আইনের একটি **বিশেষত্ব** হলো, ফৌজদারী আদালত দণ্ড দেওয়ার পাশাপাশি সরকার বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা কোনো **প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির আর্থিক ক্ষতি** পূরণের আদেশ দিতে পারে।

- **বাজেয়াপ্তি (ধারা ৭):** আদালত অপরাধে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি, অস্ত্র, যানবাহন বা অপরাধের মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ/সম্পদ **বাজেয়াপ্তি**র আদেশ দিতে পারে।

🔢 ডিজিট সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য: শেষ মুহূর্তের পর্যালোচনা

এখানে **আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন, ২০০২**-এর বিভিন্ন সংখ্যাভিত্তিক তথ্যগুলি বুলেট পয়েন্টে দেওয়া

হলো, যা BJS পরীক্ষার শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতির জন্য দ্রুত মনে রাখা সহজ হবে।

১. আইনের পরিচিতি ও ধারা সংখ্যা

- **আইনের সংখ্যা:** ২০০২ সনের **১১ নং** আইন।
- **মোট ধারা:** এই আইনে মোট **১৫টি** ধারা রয়েছে।

২. শাস্তি ও অর্থদণ্ড (ধারা ৪, ৫, ৬)

- **সাধারণ অপরাধ (ধারা ৪ ও ৫):**
  - **কারাদণ্ড:** অন্যুন **২ বছর** এবং অনধিক **৭ বছর** (সশ্রম)।
- **মিথ্যা মামলা (ধারা ৬):**
  - **কারাদণ্ড:** অন্যুন **২ বছর** এবং অনধিক **৫ বছর** (সশ্রম)।

৩. আদালত ও এখতিয়ার (ধারা ৮, ৯, ১২)

- **বিচারকের পদমর্যাদা (ধারা ৮(২)):** বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত **প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট**।

- **পুলিশ কর্মকর্তার পদমর্যাদা (ধারা ৯(২)): সাব-ইন্সপেক্টর** পদমর্যাদার নিম্নে নহে।
- **গ্রেফতারের সম্ভাবনা (ধারা ১১(খ)):** গ্রেফতারী পরোয়ানা জারীর **৭ দিনের** মধ্যে গ্রেফতারের সম্ভাবনা না থাকলে।
- **নোটিশের সময়সীমা (ধারা ১১):** প্রজ্ঞাপিত আদেশ দ্বারা **৭ দিনের** মধ্যে আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ।

৪. বিচার প্রক্রিয়ার সময়সীমা (ধারা ১০)

(দ্রষ্টব্য: সকল গণনা "কার্যদিবস" (Working Days) হিসেবে হবে)

অবস্থা	আদালতে হাজির	রিপোর্ট দাখিল	বিচার সম্পন্ন
হাতেনাতে ধৃত (১০(২))	**২৪ ঘণ্টার** মধ্যে	পরবর্তী **৭ কার্যদিবসের** মধ্যে	রিপোর্ট প্রাপ্তির **৩০ কার্যদিবসের** মধ্যে
হাতেনাতে নয় (১০(৩))		অপরাধের **৭ কার্যদিবসের** মধ্যে	রিপোর্ট দাখিলের পরবর্তী **৬০ কার্যদিবসের** মধ্যে
আত্মসমর্পণ (১০(৪))		যত দ্রুত সম্ভব	রিপোর্ট প্রাপ্তির **৩০ কার্যদিবসের** মধ্যে

BJS Preparation Series.

Speedy Trial Act, 2002

by

Judge Nazmul Hasan,

Prime Minister Gold Medalist